AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA –

AUTO N° **5718**

(25 JUL. 2023)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

La Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales adscrito a la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en la Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009, Ley 1437 de 2011, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 y de las asignadas en la Resolución Nº 254 del 2 de febrero de 2021[1], modificada por la Resolución Nº 404 del 17 de febrero de 2022 y el artículo primero de la Resolución N° 155 del 4 de enero de 2022[2], y

CONSIDERANDO:

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando *"el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible-, su conservación, restauración o sustitución" además de "prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados"*.

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. num. 8) y determina (Art. 58) que *"la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica"*.

---

[1] *"Por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se asignan sus funciones y se dictan otras disposiciones"*

[2] *"Por la cual se designa Coordinador del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA"*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

La Ley 1333 de 2009 *"por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones"*, determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental: *" toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".*

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. COMPETENCIA

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del proyecto denominado *"Campo de Producción Corcel II"* (también Corcel II), localizado en jurisdicción de los municipios de Villanueva en el departamento de Casanare y Cabuyaro y Barranca de Upía en el departamento del Meta.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución del proyecto en mención.

En relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución N° 00254 del 02 de febrero de 2021, modificada por la Resolución N° 404 del 17 de febrero de 2022, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las siguientes: *"3. Adelantar*

oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas, (…), 4. (…) suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorios, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental".

II. ANTECEDENTES

2.1. A través de la Resolución N° 1326 del 01 de julio de 2011, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS) otorgó Licencia Ambiental a la sociedad PETROMINERALES COLOMBIA LTD. SUCURSAL COLOMBIA (hoy FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP., SUCURSAL COLOMBIA) para el proyecto *"Campo de Producción Corcel II".*

2.2. Más adelante, a través de la Resolución N° 0036 del 27 de enero de 2012, el MADS revocó el literal g), del numeral 1, del artículo cuarto y modificó el numeral 2, del artículo cuarto de la Resolución N° 1326 del 01 de julio de 2011, en referencia a las áreas de exclusión o no intervención en el sentido de adicionar un área de intervención con restricciones.

2.3. Luego, la ANLA, acogiendo el Concepto Técnico N° 12400 del 20 de noviembre de 2014 efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto *"Corcel II"* mediante el Auto N° 431 del 5 de febrero de 2015.

2.4. De otra parte, a través del Auto N° 01798 del 25 de abril de 2018, se aceptó por la autoridad ambiental el cambio de razón social de la sociedad PETROMINERALES COLOMBIA CORP. SUCURSAL COLOMBIA por el de FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP SUCURSAL COLOMBIA, con el NIT 830126302-2, respecto a los diferentes actos administrativos surtidos dentro del expediente LAM4711 correspondientes al proyecto *"Corcel II"*.

2.5. Nuevamente, mediante el Auto N° 8009 del 20 de septiembre de 2019, se realizó seguimiento y control de las actividades desarrolladas respecto al proyecto *"Corcel II"* acogiéndose en esta oportunidad el Concepto Técnico N° 4104 del 29 de julio de 2019.

2.6. En ejercicio de las funciones de seguimiento y control, a través del Auto N° 11225 del 26 de noviembre de 2020 se realizó seguimiento y control ambiental al proyecto en comento, acogiendo la ANLA el Concepto Técnico N° 5885 del 23 de septiembre de 2020.

2.7. De igual forma, se efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto mediante el Acta N° 78 del 24 de marzo de 2022, acogiéndose el Concepto Técnico N° 1397 del 24 de marzo de 2022.

2.8. Más adelante, se reiteró el seguimiento y control ambiental respectivo a través del Acta N° 139 del 31 de marzo de 2023, que acogió el 1478 del 31 de marzo de 2023.

2.9. El Grupo de Sur Orinoquía- Amazonas de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales de esta autoridad ambiental, remitió los memorandos N° 20234500052321 del 10 de mayo de 2023 y 20234500057991 del 11 de mayo de 2023, al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales de la Oficina Asesora Jurídica, solicitando evaluar la viabilidad de iniciar un procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en el marco del proyecto "*Corcel II"*, con fundamento en las evidencias valoradas en el Concepto Técnico de Inicio N° 2364 del 09 de mayo de 2023, obrantes en el expediente LAM4711, por posibles incumplimientos de las obligaciones establecidas dentro del instrumento de manejo ambiental, así como a la normativa ambiental que regula la materia.

III. CASO CONCRETO

Los hechos por los cuales se ordena el inicio de esta actuación tienen su origen en los hallazgos contenidos en el Concepto Técnico de Inicio N° 2364 del 09 de mayo de 2023, el cual sustenta la decisión que se adopta por el presente acto administrativo y se circunscriben a lo siguiente:

- **Hecho Único:** No haber implementado la actividad de bloqueo y traslado de los cinco (5) individuos de *Cedrela Odorata* ubicados en la zona de adecuación de la vía que conduce a la locación Tente, y no presentar la información requerida sobre el cumplimiento de estas actividades; esto, en presunto incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental para los pozos Tente 1, 2, 3 y 4, la Ficha Bloqueo y traslado obligación reiterada en el numeral 24 del artículo primero de Auto N° 431 del 5 de febrero de 2015, numeral 6 del artículo tercero del Auto N° 3310 del 31 de agosto de 2017, numerales 47 y 49 del artículo cuarto del Auto N° 8009 del 20 de septiembre de 2019, numeral 14 del artículo primero del Auto N° 11225 del 26 de noviembre de 2020 y Requerimiento 5 del Acta N° 78 del 24 de marzo de 2022.

Al respecto se debe señalar que la sociedad FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP SUCURSAL COLOMBIA está sujeta a las obligaciones extendidas tanto en la normatividad que rige la materia ambiental como en el instrumento otorgado, que, en el presente caso, corresponde a la Licencia Ambiental concedida a través de la

Resolución N° 1326 del 01 de julio de 2011, sus modificaciones, aclaraciones y los requerimientos que de ellas se efectúen en sede de control y seguimiento.

En tal sentido, se debe indicar que las Resoluciones N° 584 del 2002, la 572 de 2005, la 383 de 2010, 2210 de 2010, 192 de 2014 y finalmente la 1912 de 2017, se estableció el listado de especies silvestres amenazadas y dentro de ellas, se encuentra la especie *Cedrela Odorata* hoy declarada en peligro (EN) en la Resolución 1912 de 2017.

En vista de lo anterior, en la Resolución N° 1326 del 01 de julio de 2011, mediante la cual se otorgó la licencia ambiental para el proyecto *"Corcel II",* y en su artículo séptimo se menciona lo siguiente, respecto a las obligaciones que deben ser cumplidas:

> ***ARTÍCULO SÉPTIMO:*** *La Licencia Ambiental que se otorga mediante esta Resolución, sujeta a la empresa PETROMINERALES COLOMBIA LTD. SUCURSAL COLOMBIA, al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa, el Plan de Manejo Ambiental, la normatividad ambiental vigente.*

De acuerdo con lo anterior, el Plan de Manejo Ambiental también hace parte de los documentos cuyo cumplimiento se encuentra a cargo del titular de la licencia ambiental.

En atención a lo anterior, y respecto a la especie *Cedrela Odorata* se enunció los siguiente en la ficha denominada Bloqueo y Traslado:

> *"**Bloqueo y traslado***
>
> *Por traslado se entiende la movilización de un árbol de un sitio a otro. Esta operación se lleva a cabo cuando se presentan conflictos por requerimientos de diseño de emplazamiento.*
>
> *De acuerdo con la distancia a la cual se debe mudar o correr un árbol se establecen tres clases de traslados:*
>
> - *Traslado corto: movilización de árboles hasta una distancia de 15 m.*
> - *Traslado largo: movilización de árboles con desplazamiento hasta una distancia no mayor de 100 m.*
> - *Traslado especial: movilización de árboles para reubicación a distancias superiores a 100 m, con el empleo de grúa y de camabaja motorizada o cualquier otro equipo de transporte.*
>
> ***Actividades preliminares***

Una vez definido el traslado, es necesario seleccionar el nuevo sitio, el cual estará acorde con las condiciones mínimas ambientales que permitan el desarrollo óptimo del árbol. Se coordinará con la Empresa contratista, el nuevo lugar de plantación donde este será reubicado.

El lugar objeto de traslado, se encontrará dentro del área de influencia directa del proyecto y debe proveer a los individuos trasladados, las condiciones necesarias para su adecuado desarrollo, teniendo en cuenta, que la especie Cedrela odorata, no tolera encharcamientos, necesita drenaje libre, espacio, luz y suficientes nutrientes para su progreso.

Previo al traslado se realizará una capacitación a los trabajadores encargados de la labor, la cual estará enfocada a que los mismos conozcan en detalle la importancia de la reubicación de un árbol de esta especie, para que así mismo en el proceso de bloqueo y traslado se garantice la supervivencia del material y se asuman responsabilidades sobre las labores que desempeñarán. Esta actividad, la dictará un ingeniero forestal con experiencia en el tema.

Es preferible trasplantar en época de lluvias, en horas de la mañana contando previamente con todos los elementos que se describen a continuación, de acuerdo con el tipo de traslado conveniente se procede de la siguiente manera:

Actividades de Bloqueo

Poda aérea

Su intensidad depende del tamaño del bloque, está se hará teniendo en cuenta la especie, la época del año. Esta decisión estará de acuerdo con la evaluación y consideración de la viabilidad de realizar la poda por el personal idóneo que esté dirigiendo la operación, sin que se afecte estructuralmente el árbol.

Se realiza con el fin de disminuir el peso de la copa, controlar la evapotranspiración y así minimizar los requerimientos de agua durante el periodo del traslado. La poda aérea no será mayor a un tercio del volumen de la copa total. Se propenderá por mantener la dominancia apical, por evitar pérdidas excesivas de ramas estructurales y de aquellas con alta presencia de yemas. La pérdida de estas disminuye la capacidad del árbol de producir auxinas y, por lo tanto, la producción de raíces y crecimiento de tejidos.

Para el corte de ramas se utilizará herramientas como serrucho o tijeras de poda cuando esta sea manual o motosierra en caso de que las ramas sean de diámetros apreciables, luego de realizada la poda se aplicará cicatrizante hormonal en los sitios de corte.

Para podar la parte superior de la copa se hace un corte inicial en un punto directamente arriba de la última rama principal que se ha de dejar. El corte se hará desde el lado opuesto a donde sale la rama

Excavación y poda de raíz

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Esta se ha de realizar de forma manual para facilitar el bloqueo y la movilización, así como para proteger las raíces en el proceso de desconexión de raíces y en la conformación sólida del pan de tierra

Excavación lateral para dar forma de cono invertido al bloque. El tamaño del bloque depende de la poda aérea y del plazo de entrega, pero en ningún caso el radio mayor del bloque será inferior a 3 veces el diámetro del tronco en la base (Figura 7). El bloque o pan de tierra tendrá una relación de peso directa con el follaje para establecer equilibrio entre estos;

Corte de las raíces laterales o secundarias

Esta actividad se realizará con tijera, serrucho o motosierra nunca con machete, a ras del área del bloque. En el corte de las raíces se dejarán como mínimo dos o tres raíces primarias para favorecer el proceso de nutrición y anclaje en el nuevo sitio, las raíces sobrantes se podarán y cicatrizarse para evitar su contaminación por hongos.

Aplicación de cicatrizante

Esta actividad se realizará con yute o polipropileno y cabuya de tres (3) hebras para evitar el desmoronamiento de suelo del bloque y daños a las raíces.

El bloque se mantendrá compacto para proteger las raíces y facilitar los movimientos

Mantenimiento

Durante la etapa de mantenimiento se adelantarán todas las labores que aseguren la adaptación del individuo, su desarrollo y sostenimiento

• *Riego*

El riego consiste en agregar el agua necesaria para que el árbol cumpla con sus funciones metabólicas, permitiendo de esta manera un desarrollo y un mantenimiento adecuado del individuo vegetal. El buen desarrollo de un árbol depende de las condiciones fisicas que se le brinden

La cantidad y la frecuencia de riego dependen de gran cantidad de variables. Las más importantes son: zona de humedad, espacio arborizable, época del año y asociación con otras especies: sin embargo, en general se puede decir que es importante suministrar el riego suficiente una vez por semana o más según las condiciones observadas durante los primeros tres meses.

Cuando un árbol es bloqueado y trasplantado puede perder entre el 50 al 80% de su sistema de raíces, limitando así su capacidad de hidratación y de anclaje en el sitio de disposición final. Por tanto, se debe establecer en obra un tiempo de recuperación óptima, el cual no debe sobrepasar los 120 días; si durante este tiempo no es posible verificar respuestas biológicas evidentes, informará la consideración de reposición del árbol.

El relleno al perímetro del bloque se hará con tierra orgánica proveniente de buena fuente, éste se hará compactando levemente el suelo, cuidando de dejar el bloque a un nivel adecuado para que el árbol conserve el nivel del suelo. Cuando los árboles son de porte mayor, es recomendable utilizar un tensor para asegurar su estabilidad y cuando es de porte bajo podrá ser estacado hasta los seis primeros meses para ayudar a su Crecimiento recto. Estos tensores serán materiales anchos y de consistencia fibrosa en forma de red para distribuir la presión sobre el área o superficie de contacto con el árbol.

En el proceso de adaptación es importante permitir movimiento al árbol para garantizar que en ésta se desarrollen raíces fuertes y tejido parenquimático leñoso resistente a vientos fuertes o prolongados, ya que, si estos generan dependencia de sus soportes, el tronco, así como su sistema radical no desarrollará de manera adecuada el tejido leñoso. Es importante remover las estacas luego del periodo de adaptación del árbol al sitio de desarrollo."

Sin embargo, se observó en los diferentes seguimientos efectuados por la autoridad ambiental que la mencionada ficha no ha sido cumplida por la sociedad FRONTERA ENERGY. Esto, habida cuenta de que se ha reiterado la misma en los siguientes actos administrativos:

1. **Auto N° 431 del 5 de febrero de 2015:**

"ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la empresa PETROMINERALES COLOMBIA LTD, para que, en el término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, ejecute las siguientes actividades y presente los correspondientes soportes en el Informe de Cumplimiento Ambiental —ICA.

24. Informar sobre las actividades realizadas en relación con el bloqueo y traslado de los cinco individuos de Cedrela odorata ubicados en la zona de adecuación de la vía que conduce a la locación Tente, en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental para los pozos Tente 1, 2, 3 y4, Ficha Bloqueo y traslado".

Lo anterior, se requirió debido al siguiente hallazgo del ESA, contenido en el Concepto Técnico N° 12400 del 20 de noviembre de 2014:

"Revisado el Adendo del PMA específico para la locación Tente, remitido esta Autoridad mediante el radicado 4120-E1-109859 del 31 de agosto de 2011, la Empresa informa en esta ficha realizará el bloqueo y traslado de cinco individuos de la especie Cedrela odorata reportada, en la resolución 383 de 2010 de MAVDT, ubicadas en la zona de adecuación de la vía que conduce a la locación Tente (Campo de Producción Corcel II).

Sin embargo, revisado el ICA remitido a esta Autoridad, no se encontró información relacionada con la presente ficha.

Por lo tanto, la Empresa deberá aclarar si se realizaron actividades de bloqueo y traslado de la mencionada especie en la vía que conduce a la Locación Tente.

De acuerdo con lo anterior no se da por cumplida la presente obligación"

2. Auto N° 8009 del 20 de septiembre de 2019:

"ARTÍCULO CUARTO (…)

Numeral 47. Informar sobre las actividades realizadas en relación con el bloqueo y traslado de los cinco individuos de Cedrela Odorata ubicados en la zona de adecuación de la vía que conduce a la locación Tente, en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental para los pozos Tente 1, 2, 3 y 4, Ficha Bloqueo y traslado, en cumplimiento del Numeral 24 del Artículo 1 de Auto 431 del 5 de febrero de 2015"

Esta reiteración se dio en el marco de las siguientes observaciones que la autoridad ambiental plasmó en el Concepto Técnico N° 4104 del 29 de julio de 2019:

"El concepto técnico 2514 de 2017 señala: "La Empresa mediante radicado No. 2015067579-1-0000 de diciembre 17 de 2015, da respuesta al presente requerimiento, de la siguiente manera: "Petrominerales Colombia Corp., informa que los cinco árboles de Cedrela Odorata fueron aprovechados, debido a que no fue posible reubicarlos, por lo cual estos árboles se compensaran de acuerdo a (sic) lo establecido en la licencia ambiental del campo".

Teniendo en cuenta que con la respuesta presentada se evidencia claramente que la Empresa incumplió con la obligación establecida que correspondía a realizar el bloque o traslado de los cinco individuos de Cedrela odorata y no a realizar su aprovechamiento forestal, se establece el incumplimiento de la presente obligación"

De otra parte, durante la visita de campo, el señor Mondragón y su hijo, dueños del predio donde se desarrollaron los pozos Caspio y Playero, manifestaron a la ANLA que la Sociedad realizó aprovechamiento forestal sobre el carreteable que conduce a la plataforma Tente y que ellos tienen registros fotográficos como prueba de lo sucedido"

3. Auto N° 11225 del 26 de noviembre de 2020:

"ARTÍCULO PRIMERO

(…)

Numeral 14. Informar sobre las actividades realizadas en relación con el bloqueo y traslado de los cinco (5) individuos de Cedrela odorata ubicados en la zona de adecuación de la vía que conduce a la locación Tente, en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental para los pozos Tente 1, 2, 3 y 4, la Ficha Bloqueo y traslado, el numeral 24 del artículo primero de Auto 431 del 5 de febrero de 2015, el numeral 6 del artículo tercero del Auto 3310 del 31 de agosto de 2017 y los numerales 47 y 49 del artículo cuarto del Auto 8009 del 20 de septiembre de 2019"

La mencionada reiteración se emitió con ocasión a las siguientes observaciones por parte del ESA, contenidas en el Concepto técnico 5885 del 23 de septiembre de 2020:

"De acuerdo con la información que reposa en el expediente LAM4711, posterior al Auto 8009 del 20 de septiembre de 2019, la Sociedad remitió el ICA 7 (periodo enero – junio de 2019), mediante radicado 2019174304-1-000 del 07 de noviembre de 2019, el ICA 8, (periodo julio – diciembre de 2019), mediante radicado 2020085356-1-000 del 01 de junio de 2020, así como tres (3) respuestas parciales al Auto 8009 del 20 de septiembre de 2019, dentro de los cuales, no se encontró la información requerida en la presente obligación, solicitada de inmediato, por ser reiterado.

Por lo anterior, no se cuenta con los soportes de las actividades realizadas en relación con el bloqueo y traslado de los cinco (5) individuos de Cedrela odorata, ubicados en la zona de adecuación de la vía que conduce a la locación Tente".

4. Acta de seguimiento ambiental N° 78 del 24 de marzo de 2022:

"Requerimiento 5: Informar sobre las actividades realizadas en relación con el bloqueo y traslado de los cinco (5) individuos de Cedrela odorata ubicados en la zona de adecuación de la vía que conduce a la locación Tente. En cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental para los pozos Tente 1, 2, 3 y 4, la Ficha Bloqueo y traslado concordante con el numeral 24 del artículo primero de Auto 431 del 5 de febrero de 2015, numeral 6 del artículo tercero del Auto 3310 del 31 de agosto de 2017, numerales 47 y 49 del artículo cuarto del Auto 8009 del 20 de septiembre de 2019 y numeral 14 del artículo primero del Auto 11225 del 26 de noviembre de 2020".

El requerimiento efectuado, se dio con base en lo observado en sede de seguimiento y control ambiental, indicado en el Concepto Técnico N° 1397 del 24 de marzo de 2022:

"Mediante el Formato 3ª del ICA 11 y 12 la sociedad informa que "la respuesta al actual requerimiento ha sido presentada mediante Radicado 2021164319-1-000 de 6 de agosto de 2021"

Una vez revisada la comunicación en referencia se verificó que la sociedad informa que: "La empresa PETROMINERALES COLOMBIA CORP; en respuesta al numeral 24 del artículo primero del Auto 431 del 5 de febrero de 2015 (Radicado 2015067579-1-000 del 17 de diciembre de 2015) informo lo siguiente:

> *"Petrominerales Colombia Corp., informa que los cinco árboles de Cedrela Odorata fueron aprovechados, debido a que no fue posible reubicarlos, por lo cual estos árboles se compensaran de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental del campo."*

Sin embargo, una vez revisado el adendo a pesar de que la ficha menciona cinco (5) individuos en el inventario se encuentra relacionado un (1) individuo de Cedrela odorata que se incluye en el aprovechamiento forestal realizado para la adecuación de la vía de acceso"

Para lo cual se considera que si bien la sociedad reporta un (1) individuo de Cedrela odorata aprovechado para la adecuación de la vía de acceso de Tente, también reporta un (1) individuo de la misma especie para la construcción de la plataforma de Chilaco el cual según lo registrado no tiene número asignado en el inventario.

Por otra parte, la Ficha BPH-3 Conservación de Especies Vegetales, Faunísticas en Peligro, Veda o no Registradas, en su medida 2 establece la conservación del Cedro y por lo identificado en el presente seguimiento ambiental la sociedad aún no ha presentado actividades en su cumplimiento. Sumado a lo anterior, no se tomó ninguna medida de traslado y/o bloqueo de los individuos que evitara su aprovechamiento. Por lo anterior, se establece el incumplimiento de le presente obligación".

5. Acta de control y seguimiento ambiental N° 139 del 31 de marzo de 2023:

"Requerimiento 6. Informar sobre las actividades realizadas en relación con el bloqueo y traslado de los cinco (5) individuos de Cedrela odorata ubicados en la zona de adecuación de la vía que conduce a la locación Tente. En cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental para los pozos Tente 1, 2, 3 y 4, la Ficha Bloqueo y traslado concordante con el numeral 24 del artículo primero de Auto 431 del 5 de febrero de 2015, numeral 6 del artículo tercero del Auto 3310 del 31 de agosto de 2017, numerales 47 y 49 del artículo cuarto del Auto 8009 del 20 de septiembre de 2019, numeral 14 del artículo primero del Auto 11225 del 26 de noviembre de 2020 y Requerimiento 5 del Acta 78 del 24 de marzo de 2022".

Este último requerimiento, se dio luego de que el ESA concluyera que posterior a las anteriores reiteraciones, no se ha dado cumplimiento por la sociedad FRONTERA ENERGY a la mencionada ficha. Se expresó esta situación en los siguientes términos:

"(…)

Después de revisar las bases de datos de la compañía y haber verificado en los repositorios la información disponible de Petrominerales Colombia Corp. Sucursal Colombia, y haber indagado al personal de esa compañía para la época, se llega a la conclusión que la compañía no cuenta con la información requerida por la Autoridad en relación con la conservación del Cedro para los periodos de 2011 a 2012".

Según lo anterior, se llama la atención a la sociedad en el sentido de recordar que el presente requerimiento viene siendo reiterado desde el año 2017 y que la obligación general surgió en el año 2015. Por otra parte, se destaca la importancia de la especie Cedrela odorata la cual está catalogada como Vulnerable (VU) en la lista roja de la IUCN1, identificada como En Peligro (EN) en la Resolución 1912 de 2017 y caracterizada como En Peligro (EN) en el Libro Rojo de Plantas de Colombia Volumen 4 (…).

Por otra parte, la sociedad prosigue indicando que "ha realizado todas las actividades tendientes para garantizar la conservación del Cedro y todas las especies florísticas y faunísticas, en peligro, veda o no registradas en dos aspectos:

1. No intervención de especies florísticas y faunísticas en peligro o en veda.
2. Charlas y capacitaciones al personal vinculado al proyecto (…)"

No obstante, se determina que lo respondido por la sociedad no responde a lo solicitado en la presente obligación y que para esta Autoridad Nacional no es posible determinar el cumplimiento, ya que no se cuenta con el registro de cuantos individuos fueron aprovechados y más importante aun teniendo en cuenta la importancia ecosistémica de la especie Cedrela odorata. Por otra parte, las actividades reportadas no previnieron, mitigaron, corrigieron y/o compensaron el presunto aprovechamiento de dichos individuos".

Es así como, se indica en el Concepto Técnico N° 2364 del 09 de mayo de 2023 que al no implementarse la ficha de bloqueo y traslado y no informar sobre su cumplimiento, no solamente se impide el adecuado y oportuno ejercicio de las funciones de control y seguimiento de la autoridad ambiental, sino que también se afecta una especie declarada en peligro por la Resolución 1912 de 2017.

IV. INCUMPLIMIENTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

De acuerdo con lo anterior se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considere necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

V. INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente, así:

1. Radicado N° 4120-E1-109859 del 31 de agosto de 2011
2. Hallazgos contenidos en el Concepto Técnico N° 12400 del 20 de noviembre de 2014 acogidos en el Auto N° 431 del 5 de febrero de 2015.
3. Radicado N° 2015067579-1-0000 del 17 de diciembre de 2015
4. Hallazgos contenidos en el Concepto Técnico N° 2514 del 30 de mayo de 2017 acogido mediante Auto N° 3310 del 31 de julio de 2017.
5. Hallazgos contenidos en el Concepto Técnico N° 4104 del 29 de julio de 2019 acogido mediante el Auto N° 8009 del 20 de septiembre de 2019
6. Radicado N° 2019174304-1-000 del 07 de noviembre de 2019
7. Radicado N° 2020085356-1-000 del 01 de junio de 2020
8. Hallazgos contenidos en el Concepto Técnico N° 5885 del 23 de septiembre de 2020 acogido mediante el Auto N° 11225 del 26 de noviembre de 2020.
9. Radicado N° 2021164319-1-000 de 6 de agosto de 2021
10. Hallazgos contenidos en el Concepto Técnico N° 1397 del 24 de marzo de 2022 del Acta de Seguimiento Ambiental N° 78 del 24 de marzo de 2022
11. Radicado N° 2022129889-1-000 del 24 de junio de 2022
12. Hallazgos contenidos en el Concepto Técnico N° 1478 del 31 de marzo de 2023 acogido mediante el Acta de Seguimiento Ambiental N° 139 del 31 de marzo de 2023

En mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP SUCURSAL COLOMBIA., con NIT 830.126.302-2, representada legalmente por el señor ORLANDO ENRIQUE CABRALES SEGOVIA, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de este Auto, por el siguiente hecho y los que le sean conexos:

- **Hecho Único:** No haber implementado la actividad de bloqueo y traslado de los cinco (5) individuos de *Cedrela Odorata* ubicados en la zona de adecuación de la vía que conduce a la locación Tente, y no presentar la información requerida sobre el cumplimiento de estas actividades; esto, en presunto incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental para los pozos Tente 1, 2, 3 y 4, la Ficha Bloqueo y traslado obligación reiterada en el numeral 24 del artículo primero de Auto N° 431 del 5 de febrero de 2015, numeral 6 del artículo tercero del Auto N° 3310 del 31 de agosto de 2017, numerales 47 y 49 del artículo cuarto del Auto N° 8009 del 20 de septiembre de 2019, numeral 14 del artículo

primero del Auto N° 11225 del 26 de noviembre de 2020 y Requerimiento 5 del Acta N° 78 del 24 de marzo de 2022.

PARÁGRAFO. El Expediente SAN0116-00-2023, estará a disposición del investigado y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorpórense a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite "**V. Incorporación de documentos**" de la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, realícese la incorporación a esta actuación sancionatoria de la copia integral de cada uno de los documentos enlistados en el numeral "*V.* **Incorporación de documentos**" de esta providencia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente auto a la sociedad FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP SUCURSAL COLOMBIA, a través de su apoderado debidamente constituido, de haberse conferido mandato en la presente actuación sancionatoria, o en su defecto, por intermedio de su representante legal, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar este auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, de conformidad con los artículos 21 y 56 inciso tercero de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente auto en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, según el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 25 JUL. 2023

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
COORDINADORA ACTUACIONES SANCIONATORIAS

GINA MARCELA ORTIZ RASGO
CONTRATISTA

CONSUELO BARRAGAN AVILA
CONTRATISTA

Expediente No. SAN0116-00-2023

Proceso No.: 20231420057185

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”